

한국가스공사 상임감사위원

징 계 요 구

관 리 번 호 19기동-22
제 목 품위유지의무 위반 등
관 계 부 서 생산본부 ○○기지본부
징계 대상자 설비운영부
4급 과장 SSS
징 계 종 류 견책
징 계 사 유

1. 개요

생산본부 ○○기지본부 설비운영부 과장 SSS(51세)은 2019.09.18.13:00경, ○○기지 내 탱크로리 계근장 차임처리실 현장 사무실에서 업무처리 중 후배직원 대리 BBB에게 결재판으로 책상을 1회 내리치고 “이 새끼 미친새끼 아니야, 어디 고참을 무전으로 찾아 내가 너한테 어디있냐 보고할 짬이야” 등 고함을 치고 욕설을 하였다.

당시 대리 BBB이 당황하여 ‘과장님 제가 무례했다면 죄송합니다’ 라고 웃음으로 무마하려고 하였으나 과장 SSS은 본인을 놀리는 줄 알고 “웃지마 새끼야, 어디 선배를 지כות으로 알고 시발새끼가 고참이 얘기하는데 처 웃으면서 답하고 있고 처 웃지마 새끼야” 라는 등 욕을 하여 대리 BBB을 모욕한 사실이 확인되었다.

과장 SSS의 위와 같은 언동은 공사 직원으로서의 품위와 위신을 손상하는 행위일 뿐만 아니라 조직의 기강과 단합을 훼손하고 건전한 조직문화를 심각하게 저해하는 행위로서, 성실의무 및 품위유지의무 등을 위반한 행위에 해당한다.

다만, 인사노무처 인사운영부에서 ‘직장 내 괴롭힘’으로 조사의뢰(2019.10.01. 인사운영부~3368)한 부분에 대하여 감사한 결과, ‘직장 내 괴롭힘 행위’로 볼 사실적 인과관계와 개연성이 부족하였다. 그 근거로 근로기준법 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 사용자 또는 근로자는 ‘직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다’라고 규정되어 있는 바, 위 SSS의 행위는 단순 1회성으로 그쳤고 일시 및 장소를 바꿔 지속적으로 반복하였다는 사실관계, 관련증거, 증명력이 있는 기타 행위 등을 발견할 수 없었으며 피해자에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위라고 볼 객관적 사유를 구증하지 못하였다.

2. 법령 및 사규

가. 법령

우리공사는 「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업) 및 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절 및 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

또한, 공사 및 협력업체 직원들과 공적인 업무를 처리하는 현장에서 상급자가 하급자인 후배직원에게 폭언을 하는 것은 공직자로서의 품위를 손상하는 행위에 해당할 뿐만 아니라 「형법」 제311조의 모욕죄로 형사처벌을 받을 수 있는 행위이다.

나. 사 규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’ 라고 규정하고 있고, 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)는 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’ 고 규정하고 있다.

성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

2) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’ 고 규정하고 있다. 특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함한다.

3. 위반 행위

과장 SSS은 1995.07.24. 한국가스공사 공개경쟁채용 17기로 입사하여 2006.10.01. 4급 갑으로 승진 후, 2018.02.28.부터 ○○기지본부 설비운영부에서 근무하고 있는 자로서,

09.18.13:00경, ○○시 □□읍 ⊕⊕⊕⊕길 18, 한국가스공사 ○○기지본부 3변전소에서 작업 중 무전기 수신을 받으라는 CR(중앙통제실)근무자의 유선전화를 받고 무전기를 확인해 보니 설비운영부 사용 채널(채널1)이 다른 채널(채널2)로 설정되어 있음을 확인하고 설비운영부 사용 채널(채널1)로 변경 후 질소운반 탱크로리 차량이 계근장에 진입한다는 무전을 공무과 대리 BBB으로 부터 수신하여 “알겠습니다” 라고 송신한 후 변전소에서 TBM(tool box meeting, 현장안전 회의)입력 작업을 중지하고 3

변전소 입구에 가서 계근장에 위 차량이 들어오지 않은 것을 확인하고 다시 책상으로 돌아와 약 20초 정도의 작업을 한 뒤 자전거를 타고 초소를 지나서 계근장으로 이동 중에 계근장을 약 20M 앞에 두고 본인의 위치를 묻는 공무과 대리 BBB으로 부터 무전이 다시 수신되자 자전거에서 내려 “거의 다왔다” 라고 대답 하였다.

송신 후 본부장 및 부장과 설비운영부 직원들이 모두 듣고 있는 상황에서 또 무전이 오니 너무 재촉하는 것으로 생각되고 사람을 바보로 만드는 것으로 생각되어 화가 난 상태에서 계근장 차염처리실 현장 HMI(제어)사무실에 도착하여 대리 BBB에게 “네가 니 꼴따구나” 며 결재판으로 책상을 1회 내리치고 “이 새끼 미친새끼 아니야, 어디 고참을 무전으로 찾아 내가 너한테 어디 있냐 보고할 짬이야” 등 5분 가량 고함을 치고 욕설을 하였다.

대리 BBB이 당황하여 ‘과장님 제가 무례했다면 죄송합니다’ 라고 웃음으로 무마하려고 하였으나 과장 SSS은 본인을 놀리는 줄 알고 “웃지마 새끼야, 어디 선배를 지כות으로 알고 시발새끼가 고참이 얘기하는데 처 웃으면서 답하고 있고 처 웃지마 새끼야” 라는 등 욕을 하였다.

과장 SSS이 업무를 처리하는 현장에서 후배직원인 대리 BBB에게 결재판으로 책상을 1회 내리치는 행동은 위 BBB이 위협적으로 느낄 수 있었으며, 폭언과 모욕 행위는 품위유지의무 위반 등에 해당하는 행위이다.

4. 과장 SSS의 주장 및 이에 대한 판단

과장 SSS은 대리 BBB에게 폭언을 한 것이 아니라 “내가 진급을 했으면 이 친구가 이렇게 행동 했겠느냐, 그리고 회사가 개차반이 되어 이런 친구가 나오는구나” 라고 생각하며 속으로 삼키고 “개 시발 세상이 좇 같네” 라고 자신에게 푸념을 하면서 회사에 대한 불만에 화가 난 상태에서 결재판을 1회 책상을 내리쳤다고 변명하고 있다.

그리고 당시 현장에서 지켜보던 직원 000의 증언(과장 SSS이 대리 BBB에게 위
**‘3.위반행위’ 와 같은 욕을 하였고 결재판을 책상에 내리치면서 서류가 바닥에 떨어져 수
습하여 책상에 다시 올려 놓았다 라는 내용**)은 절대로 믿을 수 없다며 배척하였다. 그러면서
당시 현장에 있었던 협력업체 직원 000(질소탱크로리 운전기사)가 본인(과장 SSS)이
대리 BBB에게 욕을 하는 것을 들은 사실이 있다고 하면 객관적으로 인정하겠다고 강
력하게 주장하였다.

위와 관련 위 협력업체 직원 000을 감사인이 전화확인 후 직접 대면 면담하였
는 바, 과장 SSS이 대리 BBB에게 구체적으로 어떤 욕을 했다는 것을 명확히 진술하
여 확인하였다.

과장 SSS의 행위에 대한 목격자들의 진술, 위와 같은 폭언을 한 전후 정황 등
인과관계를 종합할 때 욕을 한 사실은 충분히 인정된다. 그리고 우리공사의 핵심가
치인 사람에 대한 신뢰, 상호존중과 공정성을 바탕으로 서로 협력하여 공동의 성
공을 실현하는 공동가치에 대하여 조금이라도 생각하였더라면 업무처리 중 후배
직원에게 욕을 하는 부당한 행위는 하지 않았을 것이나 본인의 위치에 치중하여 직
원간 상호존중의 의무를 간과하였다. 그리고 상대방의 입장에서 이해하고 배려하며
소통하여야 함에도 그 자세가 미흡하였다.

5. 징계 양정 사유

①과장 SSS은 공무상 업무 처리 중 같은 부서 직원 및 제3자인 협력업체 직원이 있는
자리에서 대리 BBB의 인격을 모독하는 폭언을 한 점, ②직장선배로서 위 BBB에게 부당한
언동으로 정신적 고통을 주어 잊혀지지 않는 상처가 되었던 점, ③상대방의 입장에서 이
해하고 배려하며 소통하여야 함에도 그 자세가 부족하여 선·후배간 인화관계와 근무환
경을 악화시킨 점, ④직장에서 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 폭언을 한 점, ⑤

이 사건이 외부에 알려지면 한국가스공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점, ⑥ 유사사례의 재발 방지 필요성 등을 종합하여 고려해 볼 때 엄중한 문책이 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항

사장은 공직자의 품위유지의무 등을 위반한 생산본부 ○○기지본부 설비운영부 소속 과장 SSS에게(51세)에게 상벌규정 제17조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(견책)